

▶▶ 상임감사위원

통 보

제 목 [11] 계약 업무 처리 미흡

관 련 부 서 ■■■ ▲실

조 치 부 서 ■■■ ▲실

내 용

1. 업무 개요

■■■ ▲실은 회사 내에 각종 계약 업무를 담당하면서, 「계약규정」에 따라 입찰공고, 입찰참가 서류의 검토, 입찰보증금 및 계약보증금 징구 등의 업무를 하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

■■■ 「계약규정」에 따르면 계약 체결 시 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 대표이사가 필요하다고 인정될 경우 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁을 부치거나 수의계약을 하도록 되어있다.

그리고 경쟁입찰에 참가하려는 자에게 입찰보증금을 내도록 해야 하며, 입찰공고는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 7일전에 이를 행하도록 되어 있고 정해진 입찰참가서류(입찰참가신청서 등)를 제출하도록 되어 있다.

또한 경쟁의 공정한 집행이나 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있거나 그 밖에 입찰에 참가시키는 것이 적합하지 아니하다고 인정되는 자(이하 “부정당업자”라 한다)에게 2년 이내의 범위에서 입찰 참가자격을 제한하도록 하고 있다.

아울러 계약을 공고할 때에는 경쟁을 통한 비용 절감과 품질 향상은 물론, 계약 리스크 최소화 및 이해관계자에 대한 신뢰 확보를 위해, 많은 입찰참가자가 접근할 수 있는 입찰시스템을 활용하여 경쟁입찰의 기회를 확대하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여 ■■■는 ① 오피스 인테리어 공사, ② 외부감사계약을 시행하면서 경쟁입찰에 부치지 않고 2인 이상 견적에 의한 계약을 진행하였으나 계약방법의 결정에 관하여 대표이사가 승인한 품의나 근거서류 없이 계약을 맺었다.

또한 입찰을 시행한 ③ 설비개선공사, ④ 중재 감정평가 대응 컨설팅 건의 경우 입찰공고일 기준(7일)을 준수하지 않았고 입찰보증금을 납부받거나 그 지급을 약속하는 문서를 제출받지 않았으며 입찰공고 시행 시 규정과 상이한(입찰참가신청서, 입찰서 등) 입찰 서류를 접수받아 처리하였다.

그리고 입찰에 참가시키는 것이 적합하지 아니하다고 인정되는 자(이하 “부정당업자”라 한다)에게 2년 이내의 범위에서 입찰 참가자격을 제한하여야 한다는 규정은 있으나 부정당업자를 선정하는 기준이 없고 별도의 부정당업자 목록을 관리하지 않고 있어 적합하지 않은자가 입찰에 참가할 우려가 있다.

한편 ■■■ 「계약규정」에 따르면 입찰공고는 회사 홈페이지에 게시하는 방법으로 하도록 되어 있는데, ■■■의 공식 웹사이트는 월간 방문자 수가 #명 이하로 대부분이 사업관계자, 기관, 협력사 등 특정 이해관계자에 한정된 접근으로 일반 입찰참가자의 유입은 제한적인 수준으로 추정된다.

따라서 보다 많은 입찰참가자에게 공정한 참여 기회를 제공하고 경쟁을 통한 비용 절감 및 계약 리스크 최소화를 위해서는 공신력 있는 외부 입찰시스템(예를 들면,

“누리장터”)을 활용하여 경쟁입찰의 기회를 확대하는 것이 필요하다.

관계부서 의견 및 검토 의견 ■■■는 소규모의 회사로 계약업무에 있어 효율성에 비중을 둬 따라 다소 부족한 부분이 발생하였으며 감사결과를 수용하여 향후 계약업무 추진 시 계약규정 위반 사례가 재발하지 않도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

한편 계약담당 직원은 ① 오피스 인테리어 공사에 관하여 긴급성을 고려하여 불가피한 선택이었다고 의견을 제시하였으나 계약규정에 따라 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 대표이사가 필요하다고 인정하는 경우였다 하더라도 관련 근거서류를 작성하고 대표이사의 승인 후 계약의 방법을 변경해야 했음이 타당하다.

조치할 사항 ■■■ 사장은

- ① 향후 계약업무 추진 시 경쟁에 의한 방식으로 계약업무를 시행하고, 입찰공고일의 준수, 입찰 보증금의 징구, 입찰 서류 취급 업무가 철저히 이행하도록 자체 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보1)
- ② 부정당업자의 입찰 참가자격을 제한하기 위한 선정기준을 마련하고 부정당업자의 목록을 체계적으로 관리하는 동시에, 계약의 경쟁 기회를 확대하고 공정한 계약 체결이 가능하도록 기관 홈페이지 외 다수가 자유롭게 참여할 수 있는 개방형 전자입찰시스템(예를 들면, “누리장터”)의 활용 방안을 마련하여 이를 「계약규정」에 반영하시기 바랍니다.(통보2)